

Nr. 229 Exposé des Gauleiters Bürckel über die künftige Verwaltungsgliederung des Saarlands und der Pfalz. 23. September 1935*R 43 I/258, Bl. 155–158 Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:***GROSS-GAU ODER KLEIN-GAU**

Die Schaffung des Großgaues² würde eine Reihe deutscher Länder, wie Hessen, Baden und Württemberg derart in ihrem Bestand berühren, daß die sofortige Bildung³ weiterer Reichsgaue erforderlich wäre. Es müßte somit im gesamten südwestdeutschen Raum die regionale Neuordnung durchgeführt werden. Ob für diese grundlegende Änderung bereits die Zeit gekommen ist, entscheidet allein der Führer. Hält der Führer die Zeit dazu noch nicht gekommen, würde sich die Neuregelung zunächst auf das Gebiet Pfalz-Saar beschränken. Die Regelung hat den großen Vorzug, daß das Saargebiet zunächst in eine kleinere Verwaltungseinheit eingefügt würde. Durch die Arbeit des politischen Gaues Pfalz-Saar ist diese Einheit bereits vorbereitet. Die Verwaltungseinheit Pfalz-Saar müßte zum starken Kernland des kommenden großen Reichsgaues werden. Sie dürfte auch nicht im gewöhnlichen Sinne als ein Provisorium gedacht sein. Sie müßte in den großen Gau hineinwachsen und das könnte zweckmäßigerweise dadurch geschehen, daß ihr immer wieder neue Gebiete zugeschlagen werden.

Stellung des Reichsstatthalters

Für den Fall, daß es zunächst zur kleineren Lösung kommt, ist es von entscheidender Bedeutung, welche Stellung der Reichsstatthalter hat und welche Stellung das Gebiet Pfalz-Saar als solches in der Einheit des Reiches hat. Zunächst muß dem Vorschlag des Reichsinnenministeriums, wonach das Saarland unmittelbar Berlin unterstellt bleibt, die Pfalz vorläufig bei Bayern verbleibt und deren Loslösung nur langsam vorbereitet wird, sowie daß über diesen beiden Landesteilen, die nach ihrer Organisation so verschieden sind, ein gemeinsamer Reichsstatthalter gesetzt wird, entgegengetreten werden. Es wäre dann der merkwürdige Fall gegeben, daß für das Gebiet *einer* Landesregierung *zwei* Reichsstatthalter bestehen⁴. Von den wichtigen Aufgaben, die das Reichsstatthaltergesetz

¹ Von Bürckel am 25. 9. 35 an StS Lammers im Anschluß an die Vorlage vom 6. 9. 35 (Dok. Nr. 220) mit einem GesEntw. und folgendem Begleitschreiben übersandt: „Ich habe mich heute noch einmal dringend an Herrn Minister Frick gewandt und ihm dargelegt, daß mit dem Vollzug der Rückgliederung [des Saarlands] sofort die Neuordnung des Gaues bekanntgegeben werden muß. Denn lediglich eine Rückgliederung zu vollziehen, ohne zugleich eine Neugestaltung zu proklamieren, welche die bestehenden Schwierigkeiten eines solchen Zwerggebildes beseitigt, hieße die Situation nicht verbessern, sondern nur verschlechtern. Auf keinen Fall darf um einen Tag länger die Neuregelung verschoben werden. – Die Widerstände gegen die Regelung werden höchstens von ‚Kleinfürsten‘ konstruiert, aus durchsichtigen Gründen. Zu sagen, die Liquidation von Bayern nehme 2, 3 Jahre in Anspruch, ist geradezu ungeheuerlich angesichts der Tatsache, daß es doch gelungen war, die ungleich schwierigere Aufgabe der Rückgliederung in 5 Monaten zu vollziehen. – Ich habe mir gestattet, Ihnen meine Auffassungen über die sonstige Regelung beizufügen, und bitte Sie ergebenst, doch in diesem Sinne mit dem Führer zu reden, noch ehe schließlich die Verwaltungsbürokratie neue Schwierigkeiten bereitet. Ich nehme an, daß Herr Minister Frick selbst meiner gleichen Auffassung ist.“ R 43 I/258, Bl. 149.

² Hierzu Dok. Nr. 78 Anm. 4.

³ In der Vorlage: „Bindung“.

⁴ In einem ungezeichneten (wohl von StS Pfundtner für Frick bestimmten) Vermerk des RIM vom 28. 9. 35 war vorgeschlagen, die Pfalz dem RStH in Bayern wegzunehmen und Bürckel zum RStH im Saarland und in der Pfalz zu bestellen: „Die Bayerische

in § 4–7 dem Reichsstatthalter zuweist⁵, könnte der neue Reichsstatthalter keines ausüben. Meine Stellung wäre keine wesentlich andere als die eines Gauleiters, nur wäre mir dann der staatliche Apparat, den ich bisher im Saarland als Reichskommissar in Händen hatte, ebenfalls genommen. Ich würde ein hohes staatliches Amt bekleiden⁶, ohne daß mir eine entsprechende staatliche Macht verliehen wäre. Welche Befugnis ich als Reichsstatthalter eines unmittelbaren Reichslandes – wie es jetzt das Saarland ist – haben sollte, kann ich mir nicht vorstellen, zumal ja künftighin das Saargebiet unmittelbar durch das Reich verwaltet würde, und ich als Reichsstatthalter auch an die Weisungen der einzelnen Reichsminister gebunden bin. Also nochmals:

Hohes staatliches Amt ohne Übertragung staatlicher Gewalt!

Daß bei dieser Sachlage eine Verwaltungseinheit Pfalz-Saar entstehen würde und das Saarland tatsächlich in ein größeres Verwaltungsgebiet eingefügt würde, wäre natürlich nicht der Fall. Das Saarland bliebe in der Tat wie bisher unmittelbares Reichsland und hätte im Rahmen des deutschen Reiches eine Sonderstellung – ein Zustand, den man auf jeden Fall ja beseitigen will.

Wenn eine Verwaltungseinheit Pfalz-Saar entstehen soll, dann muß man dem Reichsstatthalter in diesem Gebiet auch die staatliche Gewalt geben und zwar in einem Ausmaß, wie sie im § 4 des Reichsstatthaltergesetzes vorgesehen ist⁷. Wenn der Sonderzustand des jetzigen Saarrechtes beseitigt werden soll, dann muß tatsächlich ein Rechtszustand geschaffen werden, der ungefähr dem heutigen Länderrecht entspricht. Es würden an sich keine neuen Länder entstehen. Von einer kollektionalen Landesregierung oder ähnlichen Dingen, die an die alten Länderhoheiten erinnern würden, wäre selbstverständlich niemals die Rede. Das Entscheidende ist, daß der Reichsstatthalter mit Hilfe der Partei staatliche Aufgaben erfüllen soll. Dazu muß man ihm aber die Möglichkeit bieten, indem man ihm den staatlichen Apparat unterstellt. Ich hätte im Saargebiet niemals so schnell erfolgreich arbeiten können, hätte ich nicht gleichzeitig Parteiapparat und Staatsapparat zur Verfügung gehabt. Man muß auch dem Reichsstatthalter die Möglichkeit geben, seine eigene Behörde zu bilden, damit diese für ihn ein brauchbares Werkzeug ist, um die vom Führer und Reichskanzler gebotene politische Linie zu verfolgen.

Soll das Gebiet eine Verwaltungseinheit werden, dann muß es auch eine Gebietskörperschaft werden. Es muß in diesem Sinne Träger einer gesunden Selbstverwaltung sein. Da das Gaurecht noch nicht feststeht, würde die engste Anlehnung an das heutige Länderrecht, schon um des einheitlichen Finanzausgleichs willen, notwendig sein.

Schwierigkeiten für die erstrebte Regelung

Daß man den heutigen Saarlandetat ohne weiteres in einen Etat der Gebietskörperschaft Pfalz-Saar einfügen könnte, wird niemand bestreiten. Nun macht man aber geltend, daß für die Loslösung der Pfalz von Bayern große Schwierigkeiten bestehen. Das ist richtig. Man kann für die Liquidierung 3 Jahre vorsehen. Man kann aber auch bei gutem Willen diesen Schritt sofort vornehmen. Wie schnell man handeln kann, beweist die sofortige Rückgliederung des Saarlandes, bei der erhebliche Schwierigkeiten Vorlagen. Es ist mir gelungen, die Verhältnisse in 5 Monaten derart zu meistern, daß das Saarland ohne Schwierigkeit in eine größere Einheit übergeleitet werden konnte. Ich war mit der Rückgliederung am 1. August 1935 fertig⁸. Wie einfach wäre es zu sagen: Der Zuschuß, den Bayern aus seiner gesamten Reichssteuerüberweisung an die Pfalz gibt, wird vom Reich über-

Regierung hat dann mit zwei Statthaltern zu tun, doch macht das keine wesentlichen Schwierigkeiten.“ R 18/5411, S. 9. Zur Auffassung des RIM vgl. im übrigen Dok. Nr. 237.

⁵ Die §§ 4–7 des ReichsstatthalterG vom 30. 1. 35 (s. Dok. Nr. 85 P. 2) regelten die Befugnisse des RStH gegenüber der Landesregierung und zur Beamtenernennung im Namen des Führers und Reichskanzlers. Vgl. u. Anm. 7.

⁶ In der Vorlage: „begleiten“.

⁷ § 4 (o. Anm. 5) lautete: „Der Führer und Reichskanzler kann den Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierung beauftragen. In dieser Eigenschaft kann der Reichsstatthalter ein Mitglied der Landesregierung mit seiner Vertretung beauftragen.“ – Vgl. auch Dok. Nr. 173.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 220 Anm. 2.

nommen und dem Haushalt Pfalz-Saar zugeführt, während Überweisungen des Reiches an Bayern um diesen Betrag gekürzt werden. Auf diese Weise hätte das Reich keine Mehrausgaben, würde Bayern an die Pfalz bezahlen, was es ohnehin zu bezahlen hätte und der pfälzische Etat wäre ohne Weiteres ausgeglichen. Wenn man aber auf diese Lösung nicht eingehen will, schlage ich vor, man schafft zwar die Gebietskörperschaft Pfalz-Saar mit sofortiger Wirkung, bestimmt aber, daß die selbständige Haushaltsführung erst mit dem 1. April 1936 beginnt. Auf diese Weise wäre reichlich Zeit gegeben, eine geordnete Überleitung vorzunehmen. Sollte man etwa den Gedanken vertreten, einen *Regierungsbezirk Pfalz-Saar zu bilden*, und diesen unmittelbar Berlin unterstellen, so müßte ich auch diesem entgegentreten, denn für die Tätigkeit eines Reichsstatthalters wäre dann⁹ ebenso wenig Raum wie bei der vom Reichsinnenministerium erwogenen [Lösung]. Sodann haben die Erfahrungen der Rückgliederung gezeigt¹⁰, daß bei einer bürokratisch-zentralistischen Verwaltung, wie sie damit verwirklicht werden würde, sehr starke Hemmungen entstehen, die das Leben in der deutschen Landschaft ertönen¹¹.

Besondere Anträge

Um es dem Reichsstatthalter zu ermöglichen, die Befugnisse, die ihm das Gesetz zuerkennt, auch gegenüber den unmittelbaren Reichsbehörden auszuüben, ist es dringend erwünscht, für das Gebiet Pfalz-Saar ein eigenes Oberlandesgericht und ein eigenes Landesfinanzamt zu schaffen. Unbedingt notwendig aber ist ein eigenes Landesarbeitsamt sofort zu schaffen und dies in Personalunion mit der Behörde des Reichsstatthalters zu verbinden. Im Saarland hat diese Verbindung während der Rückgliederung bereits bestanden und sie hat sich derart segensreich und derart politisch wertvoll erwiesen, daß ich auf keinen Fall darauf verzichten möchte.

Meine Vorschläge auf eine Gestaltung der Verwaltungseinheit Pfalz-Saar sind in einem Gesetzentwurf niedergelegt¹².

Neustadt/Hdt., den 23. 9. 1935

⁹ In der Vorlage: „das“.

¹⁰ In der Vorlage: „der Rückgliederungszeit“.

¹¹ Zum Hintergrund s. Dok. Nr. 220 Anm. 7.

¹² Entwurf mit Begründung: R 43 I/258, Bl. 150–154. – Zur Stellungnahme des RIM und zum Fortgang s. Dok. Nr. 237.

Zitierhinweis

Nr. 229 Exposé des Gauleiters Bürckel über die künftige Verwaltungsgliederung des Saarlands und der Pfalz. 23. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d229>